

Plan de empresa 2027–2031

FOLIO — marca propia de cigarros premium y vía de importación premium, con decisión por fases

FECHA DE CORTE
10/10/2026

VERSIÓN
1.0 — borrador para revisión

DESTINATARIOS
Promotor, asesores, entidades financieras

CARPETA
02_BUSINESS_PLAN

Documento de trabajo preparado con fuentes públicas consultadas el 10/10/2026. No constituye asesoramiento jurídico ni fiscal: requiere revisión profesional antes de cualquier decisión, firma o comunicación externa.

Índice

1. Resumen ejecutivo
2. Descripción del negocio
3. Oportunidad de mercado
4. Análisis de la industria
5. Competencia y posicionamiento
6. Propuesta de valor y producto
7. Producción subcontratada en Cuba
8. Estructura societaria
    Opciones comparadas
    Traslado del promotor a Andorra (2027)
9. Propiedad intelectual y contratación
10. Importación y operativa aduanera
11. Fiscalidad y obligaciones regulatorias
12. Distribución legal en España
13. Organización y recursos
14. Estrategia comercial B2B
15. Previsiones financieras
16. Capital necesario y financiación
17. Riesgos y mitigaciones
18. Hoja de ruta
19. KPIs y condiciones de expansión
20. Estrategia de salida

1. Resumen ejecutivo

Qué se propone. Crear FOLIO, una marca premium de cigarros hechos a mano, fabricada —si la Fase 0 lo confirma— en Cuba por una entidad autorizada con la colaboración técnica de un torcedor, e importada y distribuida en España por canales habilitados. En paralelo se evalúa la importación y distribución de cigarros premium de terceros.

Qué se ha encontrado.

1. **Barrera jurídica cubana** BLOQUEADO: Tabacuba conserva el monopolio de compra de hoja y Habanos S.A. la comercialización y exportación de puros premium; las reformas de 2026 (DL 133/2026, DL 128/2026, Medida 58) no abren la exportación privada de puros. No consta un programa vigente de fabricación para marcas de titularidad extranjera.
2. **Barrera económica**: con origen Cuba, el Estado se lleva ≈41,4 % del PVP (IVA, impuesto especial 15,8%, arancel 26%) y el canal ≈14%. Con un coste en destino de 10,09 €/u, el escenario Base (PVP 24 €, FOB 6 USD) deja 1,75 €/u de contribución, pierde dinero todos los años y necesita 184.160 € de financiación.
3. **Habanos no es importable** por un tercero (exclusiva de Tabacalera S.L.U., hoy con cuentas bloqueadas por sanciones UE a su accionista indirecto). La oferta de Behike 56 a 50 €/caja (1,9 % del PVP oficial) es un NO-GO absoluto.
4. **Vía accesible**: importador-distribuidor habilitado de marcas premium no cubanas (contribución 3,94 €/u a PVP 15 €, arancel 0% con origen preferente).

Qué se recomienda. Estrategia **E3 secuencial**: (1) Fase 0 jurídica en Cuba con gasto acotado (≤ 15 k€ incluida marca UE); (2) validación comercial sin capital de la vía B3; (3) marca propia sólo si se cumplen las 8 condiciones verificables (C1–C8). **Decisión: CONDITIONAL GO** limitado a Fase 0 y validación; **NO-GO** a cualquier compromiso de producción o stock hasta cumplir C1–C8.

2. Descripción del negocio

Línea	Actividad	Rol de la sociedad	Estado
A — Marca propia	Diseño, especificación, registro y comercialización B2B de FOLIO	Titular de marca, habilitada como fabricante ante el CMT; producción encargada a entidad autorizada	BLOQUEADO por Fase 0
B3 — Importación premium	Importación y distribución de marcas no cubanas con exclusiva para España	Importador-titular en España de las referencias; distribución vía operador habilitado	Validación
B1 — Habanos	Importación directa	—	NO-GO

Modelo B2B: la sociedad nunca vende al consumidor; vende al distribuidor mayorista habilitado, que sirve a expendedurías al PVP publicado en BOE.

3. Oportunidad de mercado

- España es el **segundo mercado mundial de Habanos** (2024) VERIFICADO (S24); el consumidor español conoce y valora el puro cubano.
- El segmento crece en valor por precio, no tanto en unidades VERIFICADO (S20, S24).
- La disrupción de la distribución de Habanos en 2026 (sanciones) puede abrir espacio en los humidores de expendedurías especialistas para marcas alternativas de calidad PROBABLE (S21).
- Demanda accesible estimada de abajo arriba: 1.600–6.000 unidades/año para una marca nueva en sus primeros años HIPÓTESIS (ver Brand Strategy).

4. Análisis de la industria

Cadena de valor regulada de extremo a extremo: hoja → fábrica → exportador → importador habilitado → distribuidor habilitado → expendeduría → consumidor. En Cuba, los tres primeros eslabones están en el sistema estatal (Tabacuba/Habanos) PROBABLE (S05). En España, la fabricación, importación y distribución son libres con habilitación; la venta minorista es monopolio concesional (≈13.000 expendedurías) VERIFICADO (S16, S17, S26). Precio único nacional publicado en BOE VERIFICADO (S18). Publicidad prohibida.

Concentración: Habanos domina el premium; la distribución mayorista está concentrada en pocos operadores PROBABLE (S26). Oferta de hoja cubana restringida (campaña 2025-26 por debajo de objetivo) PROBABLE (S47).

5. Competencia y posicionamiento

Competidores directos de FOLIO OCTAVO: Habanos clásicos de formato robusto (≈21–22 €) y marcas no cubanas de prestigio (12–20 €). FOLIO se posiciona en el lujo cubano clásico con una identidad de **«Gran Habilitación»** —la gramática visual de las grandes marcas de Habanos (anilla con cartela, oro en relieve, guilloché, litografía de tapa) reinterpretada con elementos originales—, lotes numerados («pliegos») y colofón de trazabilidad; precio objetivo 24 € (Base) que exige superar en calidad percibida a referencias consolidadas. Matriz de posicionamiento: B 3,90 / C 3,35 / A 2,45 (`Decision Matrix.xlsx`).

Ventaja competitiva sostenible (Fisher): baja mientras la producción dependa de un único fabricante estatal; se construye con (i) propiedad plena de la marca y del diseño, (ii) relación con estanqueros especialistas, (iii) habilitaciones y know-how regulatorio, (iv) consistencia documentada.

6. Propuesta de valor y producto

Para el estanquero especialista: una referencia diferenciada, consistente y documentada (ficha técnica, pliego, colofón), con rotación apoyada por catas técnicas profesionales. Para el consumidor adulto (sin comunicación directa): un objeto de habilitación clásica, numerado y documentado. Producto de lanzamiento: **OCTAVO** (Robusto ≈124 × 50). Extensiones: CUARTO (2029), IMPERIAL (2030, limitada). Detalle: `Product Architecture.pdf` .

7. Producción subcontratada en Cuba

Elemento	Planteamiento
Contraparte	Entidad cubana autorizada a fabricar y exportar (por identificar documentalmente)
Torcedor	Colaborador técnico a través de la entidad, con permiso del empleador
Contrato	Fabricación por encargo + compraventa internacional; FCA/FOB; inspección previa; reposición si rechazo > 3%
Pagos	30% al pedido / 70% contra documentos o carta de crédito (objetivo); el modelo usa 50% de anticipo (conservador)
Plazos	4–6 meses pedido→llegada (Base 5); Estrés 10
Riesgos	Autorización, titularidad de marca, hoja, energía/logística, pagos, sanciones

Si la Fase 0 es negativa, alternativas: (a) **FOLIO con origen República Dominicana o Nicaragua** (arancel 0% con prueba de origen, fabricantes que ya exportan a la UE; el posicionamiento dejaría de ser «cubano» y el torcedor podría participar sólo si puede viajar y contratar legalmente) HIPÓTESIS; (b) concentrarse en B3.

8. Estructura societaria

Opciones comparadas

Opción	Descripción	Ventajas	Riesgos	Puntuación
1	SL española titular de marca y contratante	Simple; habilitación directa	Gestiona todo	3,90
2	**SL española titular + importador/mayorista habilitado subcontratado (depósito fiscal y distribución)**	**Menos fijos y circulante; habilitación como fabricante sólo**	**Dependencia del operador**	**4,00**
3	SL con todas las habilitaciones propias	Control	Coste y complejidad	3,25
4	Sociedad andorrana titular de marca + SL operativa	Posible menor tributación del intangible	Dirección efectiva, EP, operaciones vinculadas, retenciones, habilitación del titular	2,25
5	Licencia de marca a un tercero habilitado	Mínimo capital	Pérdida de control y de valor	3,60

Puntuaciones del `Decision Matrix.xlsx` (pesos: cumplimiento 20%, riesgo fiscal 25%, complejidad 15%, control 15%, encaje Andorra 10%, escalabilidad 15%).

Traslado del promotor a Andorra (2027)

- **Residencia fiscal personal**: en España, residencia por permanencia > 183 días o centro de intereses económicos; el año del cambio es un año completo en uno u otro país; el CDI España–Andorra (en vigor 26/02/2016) resuelve la doble residencia VERIFICADO convenio (S34); aplicación PROBABLE. Debe obtenerse certificado de residencia andorrano y documentar el cambio real de centro de vida.
- **Sociedad**: una SL constituida en España es residente en España; si se dirige efectivamente desde Andorra, puede surgir doble residencia de la sociedad, a resolver por el CDI. Recomendación: órgano de administración y decisiones operativas documentadas en España (o administrador profesional), con el promotor como socio PROBABLE.
- **Establecimiento permanente**: una sociedad andorrana con almacén, habilitación o agente dependiente en España tendría EP en España; el beneficio de la actividad española tributaría en España.
- **Operaciones vinculadas**: cualquier royalty o servicio entre una sociedad andorrana y la SL debe ser a valor de mercado y documentado; la habilitación como «fabricante» corresponde al titular de la marca, lo que complica que el titular sea andorrano PROBABLE (S17).
- **Retribución**: dietas de administrador y dividendos de la SL a un residente andorrano tributan conforme al CDI (tipos a confirmar con asesor) PROBABLE.
- **Conclusión**: **opción 2** (SL española). No se propone una sociedad andorrana por su menor tributación aparente; sólo tendría sentido con sustancia real (personal, decisiones, actividad) en Andorra y un análisis de precios de transferencia.

9. Propiedad intelectual y contratación

- Marca **FOLIO** a nombre de la SL: EUIPO (clase 34) antes de compartir con terceros; Cuba (OCPI) vía agente oficial; reservas LUMBRE y VELADA.
- Diseños: cesión total del diseñador a la SL; registro de diseño UE de la anilla y caja si el coste lo justifica.
- Contrato de fabricación: titularidad exclusiva de la marca, licencia de uso limitada a la producción contratada, confidencialidad de la ficha técnica, prohibición de producir FOLIO o imitaciones para terceros, devolución/destrucción de anillas y materiales sobrantes. Cláusulas en `Contract Term Sheet.docx`.
- Contrato de distribución: no exclusivo/exclusivo según operador, tarifa, plazos de pago, reporting, depósito fiscal, devolución de stock en caso de resolución.

10. Importación y operativa aduanera

Clasificación TARIC 2402 10 00; arancel 26% PROBABLE; base del IVA de importación = valor en aduana + arancel + IEE; IEE al importar o diferido en depósito fiscal; marcas fiscales y trazabilidad; EORI; prueba de origen. Pago en frontera de un envío de 3.000 u en Base ≈26.342 € (sin contar el pago a fábrica). Checklist: `Import Checklist.docx`. Calculadora: `Customs and Tax Model.xlsx`.

11. Fiscalidad y obligaciones regulatorias

Impuesto / obligación	Regla	Estado
IEE cigarros	15,8% PVP, mínimo 47 €/1.000 u	VERIFICADO (S14)

Impuesto / obligación	Regla	Estado
IVA	21% (neutral; recuperable)	VERIFICADO
Arancel	26% CIF (origen Cuba)	PROBABLE (S32)
Impuesto sobre Sociedades	25% (15% nueva creación en los dos primeros periodos con base positiva; no aplicado en el modelo)	PROBABLE (N04)
Habilitación CMT, EU-CEG, marcas fiscales, trazabilidad, etiquetado, PVP BOE	Ver `Spain Regulatory Roadmap.pdf`	VERIFICADO
Revisión UE de la fiscalidad del tabaco	Efectos 2028+; impacto limitado en PVP ≥ 12 €	PROBABLE (S31)

12. Distribución legal en España

Distribuidor mayorista habilitado (Logista u otro del listado del CMT) con depósito fiscal; tarifa supuesta 5% del PVP HIPÓTESIS; reparto a expendedurías especialistas seleccionadas. Margen del expendedor 9% PROBABLE. Sin venta online ni a distancia.

13. Organización y recursos

Función	2027–2028	2029–2031
Dirección y desarrollo comercial	Promotor	Promotor + agente comercial a comisión (si volumen > 5.000 u)
Jurídico Cuba / España	Despachos externos	Externos
Regulatorio (CMT, EU-CEG, trazabilidad)	Consultor	Consultor
Logística, depósito fiscal, distribución	Operador habilitado	Operador habilitado
Contabilidad y fiscal	Gestoría	Gestoría
Calidad en origen	Fábrica + visitas + inspección independiente	Ídem

14. Estrategia comercial B2B

Dentro de los límites de la Ley 28/2005 (sin publicidad al consumidor):

- **Oferta (Hormozi, adaptada)**: el valor para el estanquero no es un descuento —el precio es fijo— sino reducir su riesgo: lotes pequeños, reposición rápida, ficha técnica, formación en cata técnica, exclusividad zonal de lanzamiento para los primeros 40 especialistas.
- **Embudo**: 40 expendedurías especialistas identificadas → 15 entrevistas → 10 cartas de interés (condición C6) → 25–40 puntos activos en 2028.
- **Materiales permitidos**: ficha técnica profesional, lista de precios BOE, muestras profesionales sujetas a impuestos (3% de ventas en el modelo).

- **Unidad económica del canal**: puntos de venta necesarios = ventas / (4 cajas × 10 u); Base 2031: ≈160 puntos para 6.500 u.

15. Previsiones financieras

Resumen del modelo (`Financial Model 2027–2031.xlsx`):

	Conservador	Base	Optimista	Estrés
Unidades 2031	2.500	6.500	12.000	0
EBITDA 2031	-35.632 €	-13.850 €	42.857 €	-29.172 €
Resultado neto acumulado	-195.063 €	-129.034 €	7.252 €	-188.167 €
Necesidad máxima de financiación	209.452 €	184.160 €	132.823 €	172.818 €
VAN 18%	-131.046 €	-120.973 €	10.754 €	-116.081 €

Punto muerto Base 2030: 14.298 u/año. Economía unitaria por PVP y escenarios: `Business Case.pdf` y `Scenario Analysis.pdf`.

16. Capital necesario y financiación

- Fase 0 + marca + estudios: **≈15 k€** (capital propio).
- Piloto de marca propia (si C1–C8): 50 k€ como mínimo con depósito fiscal y lote ≤ 3.000 u; necesidad de un pedido de 3.000 u: 65.779 €.
- Proyecto A completo: 132.823 €–209.452 € según escenario → requiere socios o deuda que el perfil de riesgo actual difícilmente atrae (sin garantías, riesgo país y regulatorio).
- B3: 40–60 k€.
- Instrumentos: capital del promotor; préstamo participativo (p.ej. ENISA) sólo con plan validado HIPÓTESIS; financiación bancaria de circulante con garantías personales (no recomendada en fase de validación).

17. Riesgos y mitigaciones

Los diez principales (registro completo con 28 riesgos y matriz regulatoria en `Risk Register.xlsx`):

Riesgo	Mitigación
Sin vía legal en Cuba	Fase 0 antes de invertir
Exigencia de titularidad de marca por la contraparte	Registro previo; cláusula esencial; NO-GO si no se acepta
FOB demasiado alto	FOB máximo como condición C3
Capital insuficiente	Lote piloto pequeño; depósito fiscal; no lanzar sin C8
Pagos bloqueados	Validar banco y carta de crédito (C4)
Rechazo del canal a 24 €	Cartas de interés previas (C6)

Riesgo	Mitigación
Calidad inconsistente	Ficha técnica, AQL, catas, reposición
Bloqueo de suministro	Marca transferible a otro origen
Sanciones / contrapartes	Screening UE/ONU/OFAC; nada en USD
Fraude (ofertas anómalas)	Protocolo de procedencia; NO-GO

18. Hoja de ruta

Periodo	Hitos
T4 2026 – T1 2027	Fase 0 (sem. 1–11), dictamen fiscal, informe de marcas, mapa de expendedurías y fabricantes B3
T2 2027	Comité Go/No-Go; si Go: SL, EUIPO, cotización FOB, ficha técnica
T3 2027	Prototipos y catas, term sheet, contrato, habilitaciones, EU-CEG
T4 2027	Artes finales, trazabilidad, marcas fiscales, solicitud PVP
2028	Pedido piloto (si C1–C8), primeras ventas tras BOE
2029–2031	Extensiones CUARTO e IMPERIAL según KPIs

Plan de 180 días detallado: `07_OPERATIONS/180-Day Execution Plan.xlsx` (coste estimado 24.100 €).

19. KPIs y condiciones de expansión

KPI	Umbral para crecer
Contribución unitaria real	≥ 4 €/u
Rotación en punto de venta	≥ 4 cajas/punto/año
Rechazo por pliego	≤ 3%
Puntuación de cata media	≥ umbral acordado en 3 pliegos seguidos
Plazo pedido→llegada	≤ 6 meses
Días de cobro	≤ 45
Puntos activos	≥ 40 al cierre de 2028

Ampliar a CUARTO sólo si se cumplen todos durante 12 meses.

20. Estrategia de salida

Opciones realistas: (i) venta de la marca y la cartera de clientes a un distribuidor o fabricante premium; (ii) licencia de marca; (iii) cesión de la vía B3 a un distribuidor. Limitaciones: el embargo de EE.UU. reduce el

universo de compradores de una marca cubana; el valor depende de la propiedad indiscutida de la marca y de la documentación. La valoración del modelo (5× EBITDA 2031) sólo es positiva en el escenario Optimista.

Fuentes: Source Register (S01–S48, N01–N07), consulta 10/10/2026.